Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Peri Cahyono Bin Ahmad Subari (Alm)
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 19 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok B RT 001 RW 002 Desa Sumengko Kec.Kwadungan Kabupaten Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirawasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/29/IV/RES.4.2/2022, tanggal 23 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun berkantor di Jl.Ciliwung IV No.11 Kota Madiun, yang terdiri dari :

1. Arifin,S.H.
2. Yonathan Didik Hartono,S.H.
3. Agung Suprantio

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Ris Samudra,S.H.
5. Mohammad Muhari,S.H.
6. Sigit Haryo Wibowo,S.H.
7. Taufik Sudarsono,S.H.
8. Bambang Eko Nugroho,S.H.
9. Hari Purwanto,S.H.
10. Shinto,S.H.
11. Mochammad Fitria Romadhon,S.H.
12. Satrio Haryo Yudanto,S.H.
13. Shofiyatul Jannatinnaim,S.H.,M.H.

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 28 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERI CAHYONO Bin AHMAD SUBARU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan *alternatif kedua*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 1 (satu) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   a. 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 15,14 (lima belas koma empat belas) gram.
   b. 1 (satu) unit ponsel merk OPPO Type A53 terpasang kartu Indosat nomor 085859153339.
   c. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silfer merk Harnic.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. 1 (satu) pak plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 01 September 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan di dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

KESATU

Bahwa Terdakwa PERI CAHYONO Bin AHMAD SUBARU (Alm) pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.10 WIB atau setidak-tidaknya bulan April 2022 di Jl. Raya Kwadungan Ngawi Desa Tirak Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi sebagaimana Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Madiun berwenang memutus dan mengadili perkara ini atau setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Surabaya di telpon oleh Rizky Sepahadin dengan menggunakan nomor handphone 082244499099 untuk menanyakan posisi Terdakwa yang saat itu sedang ke Surabaya untuk mengambil narkotika jenis sabu selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditelpon Rizky Sepahadin untuk membeli narkotika jenis sabu seberat hasteng atau 0,5 gram kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan Rizky

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sepahadin 1 (satu) poket narkotika jenis sabu lalu Terdakwa pergi ke tempat Rizky Sepahadin dengan membawa seberat 0,60 gram narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa dijemput Rizky Sepahadin di simpang empat dekat rumah Terdakwa setelah sampai ditempat Rizky Sepahadin sudah terdapat Mujiarto dan Novia Dwi Cahyo als Sinyo kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang dibawanya seberat kurang lebih 0.10 gram untuk dikonsumsi bersama-sama sedangkan sisanya seberat 0,50 gram diserahkan kepada Rizky Sepahadin untuk dijual kembali kepada pemesannya SAKTI selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Rizky Sepahadin untuk pembelian 0,5gram narkotika jenis sabu dengan ditransfer ke nomor rekening milik Terdakwa Nomor rek BCA 7790429227 an. PERI CAHYONO dari nomor rek 7790408815 an. RIZKY SEPAHADIN kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Novia Dwi Cahyo als Sinyo untuk diantarkan kepada pemesan SAKTI di Madiun, setelah itu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa diantar pulang kerumah lalu Pada hari senin tanggal 23 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di depan jasa pengiriman paket si cepat Jl. Raya Surabaya-Madiun Kab.Madiun Novia Dwi Cahyo als Sinyo ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Madiun Kota dan diketemukan narkotika jensi sabu seberat 0,5 gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 03427/NNF/2022 Tanggal 28 Februari 2022 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 07310/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa PERI CAHYONO Bin AHMAD SUBARU (Alm) pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya bulan April 2022 di dalam rumah terletak di Blok B RT 001 RW 002 Desa Sumengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi sebagaimana Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Madiun berwenang memutus dan mengadili perkara ini atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang tidur di dalam kamar terbangun setelah mendengar percakapan ibunya dengan seseorang lalu Terdakwa keluar kamar menuju ke tempat suara selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Madiun Kota kemudian Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di sebelah selatan rumah di dalam sebuah potongan bambu selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, didalam maupun diluar rumah lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silfer merk Harnic, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) unit ponsel merk OPPO Type A53 terpasang kartu Indosat nomor 085859153339 diketemukan diatas kasur dalam kamar dan 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 15,14 (lima belas koma empat belas) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 03425/NNF/2022 Tanggal 28 Februari 2022 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 07304/2022/NNF.-: Seperti Tersebut Dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PERI CAHYONO Bin AHMAD SUBARU (Alm) pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 di dalam rumah terletak di Blok B RT 001 RW 002 Desa Sumengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi sebagaimana Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Madiun berwenang memutus dan mengadili perkara ini atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PERI CAHYONO Bin AHMAD SUBARU (Alm) pada Hari Sabtu tanggal 23 April 2022 atau setidak-tidaknya bulan April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah terletak di Blok B RT 001 RW 002 Desa Sumengko Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kwadungan Kab. Ngawi sebagaimana Pasal 84 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Madiun berwenang memutus dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang tidur di dalam kamar terbangun setelah mendengar percakapan ibunya dengan seseorang lalu Terdakwa keluar kamar menuju ke tempat suara selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Madiun Kota kemudian Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di sebelah selatan rumah di dalam sebuah potongan bambu selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, didalam maupun diluar rumah lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silfer merk Harnic, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) unit ponsel merk OPPO Type A53 terpasang kartu Indosat nomor 085859153339 diketemukan diatas kasur dalam kamar dan 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis abu setelah ditimbang dengan berat 15,14 (lima belas koma empat belas) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 03425/NNF/2022 Tanggal 28 Februari 2022 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 07304/2022/NNF.-: Seperti Tersebut Dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI RIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik dan keterangan di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, saksi bersama tim dari satuan Satresnarkoba Polres Madiun Kota, ICHWAN MARDIANTO,S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HERU ADI P,S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan penggunaan narkoba atau memiliki serta menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Blok B Rt.001 Rw.002 Desa Sumengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Raya Kajang Kec. Sawahan Kab. Madiun, tepatnya di seputar pasar Kajang digunakan oleh seseorang untuk transaksi narkotika dengan mengendarai sepeda motor merk N-Max warna biru dop yang terpasang plat dasar warna merah selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara mengadakan pemantauan di lokasi pada Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 02.10 WIB terlihat sepeda motor merk Yamaha type N-Max warna biru dop dari arah utara sesampainya di depan pasar memelankan laju sepeda motor seperti mencari sesuatu, mengetahui hal tersebut dilakukan upaya penangkapan oleh Aipda ICHWAN MARDIANTO bersama Aipda HERU ADI P, S.H., mendekati target dengan sepeda motor namun pengemudi Yamaha N-max tersebut melarikan diri ke arah selatan sehingga dilakukan pengejaran dan akhirnya berhasil dihentikan di depan jasa pengiriman paket SICEPAT Jl. Raya Surabaya-Madiun Kab. Madiun, setelah dilakukan penggeledahan terhadap pengemudi sepeda motor tersebut yaitu NOVIA DWI CAHYO Alias SINYO Bin LOPO ada padanya di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan ia menerangkan bahwa disuruh oleh orang dengan nama Rizky Sepahadin Bin Suprapto alamat Ds. Tirak Rt.001 Rw.003 Kec. Kwadungan Kab. Ngawi, untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada lelaki bernama Sakti;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, sekitar pukul 03.10 WIB di tempat cucian mobil/motor yang beralamat di Jalan Raya Kwadungan Ngawi Ds. Tirak Kec. Kwadungan Kab. Ngawi dilakukan penangkapan terhadap RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO dan dilakukan penggeledahan dengan hasil ditemukan pipet yang masih berisi narkotika jenis sabu dan peralatan lainnya, selanjut nya terhadap sdr. Rizky Sepahadin bin Suprapto dilakukan pemeriksaan dan ia menerangkan kalau memperoleh narkotika dengan jalan membeli dari Terdakwa dengan alamat Blok B Rt.001 Rw.002 Desa Sumengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi, kemudian atas perintah ketua tim pada hari Sabtu, 23 April 2022, sekitar pukul 04.00 WIB, di dalam rumah yang terletak di Blok B Rt.001 Rw.002 Desa Sumengko Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kwadungan Kab. Ngawi, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Peri Cahyono tersebut telah ditemukan antara lain:
  - 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat 15,14 (lima belas koma empat belas) gram;
  - 1 (satu) unit ponsel merk OPPO Type A53 terpasang kartu Indosat nomor 085859153339;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merk Harnic;
  - 1 (satu) tutup botol yang terpasang sedotan;

  1 (satu) pak plastik klip
- Bahwa selain barang tersebut di atas saksi tidak menemukan barang lainnya di rumah tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap sdr. NOVIA DWICAHYO Alias SINYO dan sdr. RIZKY SEPAHADIN;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa sdr.RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO juga ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 03.10 WIB tim melakukan penangkapan terhadap sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO yang beralamat di Ds. Tirak Rt.001 Rw.003 Kec. Kwadungan Kab. Ngawi dan dilakukan penggeledahan oleh anggota tim lain yaitu Aipda IHWAN NURDIANSAH, S.H., dan Aipda HERU ADI PRASETYO, S.H., ditemukan barang barang berupa :
  1. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,66 gram kode A;
  2. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,18 gram kode B;
  3. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0,96 gram kode C;
  4. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,50 gram kode D;
  5. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih;
  6. 1 (satu) kantong plastik masih terdapat diduga narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. 1 (satu) buah alat bong /konsumsi sabu terbuat dari botol bekas minuman You C 1000;
8. 1 (satu) korek gas warna orange digunakan sebagai sumbu;
9. 1 (satu) buah gunting;
10. 1 (satu) buah ponsel merk Samsung type Galaxy A80 warna hitam terpasang nomor Simpati 082244499099;

- Bahwa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu dengan kode A untuk pipet kaca milik sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO, namun untuk isinya yaitu narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, merupakan sisa dari mengkonsumsi sabu yang dilakukan oleh sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO, bersama dengan Terdakwa, sdr.MUJIRIANTO alias Brewok dan sdr. NOVIA DWICAHYO alias SINYO, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu kode B adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu kode C milik Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu kode D milik sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang mempunyai barang narkotika jenis sabu yang di pesan sdr. RIZKY SEPAHADIN dan sdr. RIZKY SEPAHADIN menyuruh sdr. NOVIA DWICAHYO alias SINYO mengantar narkotika jenis sabu kepada SAKTI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika maupun Psikotropika tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa pada saat itu langsung dilakukan test urine, dan hasilnya positif;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. AGUS SUYATNO;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa ada laporan dari masyarakat dan disebutkan ciri-ciri sepedanya;
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan Terdakwa hasil pengembangan dari tertangkapnya sdr. NOVIA DWICAHYO dan RIZKY SEPAHADIN;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang dari sdr. AGUS SUYATNO dan nanti kalau ada pesanan dari sdr. AGUS di ranjau;
- Bahwa benar saat penggeledahan juga di temukan handphone/ HP dan selanjutnya handphone/ HP tersebut dibuka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi membenarkan bukti transfer pembayaran pembelian narkotika jenis sabu yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Terdakwa setelah ada penangkapan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. INDRA SUBCHAN, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik dan keterangan di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, saksi bersama tim dari satuan Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang salah satu nya sdr. INDRA SUBCHAN, S.H., dan sdr. HERU ADI PRASETYO, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan penggunaan narkoba atau memiliki serta menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Blok B Rt.001 Rw.002 Desa Sumengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Raya Kajang Kec. Sawahan Kab. Madiun, tepatnya di seputar pasar Kajang digunakan oleh seseorang untuk transaksi narkotika dengan mengendarai sepeda motor merk N-Max warna biru dop yang terpasang plat dasar warna merah selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara mengadakan pemantauan di lokasi pada Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 02.10 WIB terlihat sepeda motor merk Yamaha type N-Max warna biru dop dari arah utara sesampainya di depan pasar memelankan laju sepeda motor seperti mencari sesuatu, mengetahui hal tersebut dilakukan upaya penangkapan oleh Aipda ICHWAN MARDIANTO bersama Aipda HERU ADI P, S.H., mendekati target dengan sepeda motor namun pengemudi Yamaha N-max tersebut melarikan diri ke arah selatan sehingga dilakukan pengejaran dan akhirnya berhasil dihentikan di depan jasa pengiriman paket SICEPAT Jl. Raya Surabaya-Madiun Kab. Madiun, setelah dilakukan penggeledahan terhadap pengemudi sepeda motor tersebut yaitu NOVIA DWI CAHYO Alias SINYO Bin LOPO ada padanya di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan ia menerangkan bahwa disuruh oleh orang dengan nama Rizky Sepahadin Bin Suprapto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alamat Ds. Tirak Rt.001 Rw.003 Kec. Kwadungan Kab. Ngawi, untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada lelaki bernama Sakti;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, sekitar pukul 03.10 WIB di tempat cucian mobil/motor yang beralamat di Jalan Raya Kwadungan Ngawi Ds. Tirak Kec. Kwadungan Kab. Ngawi dilakukan penangkapan terhadap RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO dan dilakukan penggeledahan dengan hasil ditemukan pipet yang masih berisi narkotika jenis sabu dan peralatan lainnya, selanjutnya terhadap sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO dilakukan pemeriksaan dan ia menerangkan kalau memperoleh narkotika dengan jalan membeli dari Terdakwa dengan alamat Blok B Rt.001 Rw.002 Desa Sumengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi, kemudian atas perintah ketua tim pada hari Sabtu, 23 April 2022, sekitar pukul 04.00 WIB, di dalam rumah yang terletak di Blok B Rt.001 Rw.002 Desa Sumengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Peri Cahyono tersebut telah ditemukan antara lain:
  - 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat 15,14 (lima belas koma empat belas) gram;
  - 1 (satu) unit ponsel merk OPPO Type A53 terpasang kartu Indosat nomor 085859153339;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merk Harnic;
  - 1 (satu) tutup botol yang terpasang sedotan;

  1 (satu) pak plastik klip;
- Bahwa awalnya saat dilakukan pemeriksaan di lokasi terhadap sdr. NOVIA DWICAHYO Alias SINYO BIN LOPO, menerangkan kalau pemilik 1 (satu) gulungan tissue warna putih yang di dalamnya berisi 1(satu) kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 gram tersebut adalah sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO adapun ia datang ke wilayah Kec. Sawahan Kab. Madiun disuruh mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembelinya yang bernama Sakti;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan menurut Terdakwa pada saat pemeriksaan di lokasi sdr. NOVIA DWICAHYO alias SINYO BIN LOPO, menerangkan kalau pemilik 1 (satu) gulungan tissue warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kantong plastik klip berisi di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 gram tersebut adalah sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO;

- Bahwa sdr.RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO juga ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 03.10 WIB tim melakukan penangkapan terhadap sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO yang beralamat di Ds. Tirak Rt.001 Rw.003 Kec. Kwadungan Kab. Ngawi dan dilakukan penggeledahan oleh anggota tim lain yaitu Aipda IHWAN NURDIANSAH, S.H., dan Aipda HERU ADI PRASETYO, S.H, ditemukan barang barang berupa :

1. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,66 gram kode A;
2. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,18 gram kode B;
3. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0,96 gram kode C;
4. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,50 gram kode D;
5. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih;
6. 1 (satu) kantong plastik masih terdapat diduga narkotika jenis sabu;
7. 1 (satu) buah alat bong /konsumsi sabu terbuat dari botol bekas minuman You C 1000;
8. 1 (satu) korek gas warna orange digunakan sebagai sumbu;
9. 1 (satu) buah gunting;
10. 1 (satu) buah ponsel merk Samsung type Galaxy A80 warna hitam terpasang nomor Simpati 082244499099;

- Bahwa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu dengan kode A untuk pipet kaca milik sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO, namun untuk isinya yaitu narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, merupakan sisa dari mengkonsumsi sabu yang dilakukan oleh sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO, bersama dengan Terdakwa, sdr.MUJIRIANTO alias Brewok dan sdr. NOVIA DWICAHYO alias SINYO, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu kode B adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu kode C milik Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu kode D milik sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang mempunyai barang narkotika jenis sabu yang di pesan sdr. RIZKY SEPAHADIN dan sdr. RIZKY SEPAHADIN menyuruh sdr. NOVIA DWICAHYO alias SINYO mengantar narkotika jenis sabu kepada SAKTI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika maupun Psikotropika tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa pada saat itu langsung dilakukan test urine, dan hasilnya positif;
- Bahwa saksi menemukan barang narkotika jenis sabu tersebut disamping rumah;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa ada laporan dari masyarakat dan disebutkan ciri ciri sepedanya;
- Bahwa saat saksi menginterogasi Terdakwa mengatakan mendapatkan barang dari sdr. AGUS SUYATNO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saat itu orang yang bernama Om Sakti tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. HERU ADI PRASETYO, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik dan keterangan di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, saksi bersama tim dari satuan Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang salah satu nya sdr. Indra Subchan, SH dan sdr. Heru Adi Prasetyo, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan penggunaan narkoba atau memiliki serta menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Blok B Rt.001 Rw.002 Desa Sumengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Raya Kajang Kec. Sawahan Kab. Madiun, tepatnya di seputar pasar Kajang digunakan oleh seseorang untuk transaksi narkotika dengan mengendarai sepeda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

motor merk N-Max warna biru dop yang terpasang plat dasar warna merah selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara mengadakan pemantauan di lokasi;

- Bahwa setelah saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 02.10 WIB, terlihat sepeda motor merk Yamaha tipe N-Max warna biru dop dari arah utara sesampainya di depan pasar memelankan laju sepeda motor seperti mencari sesuatu, mengetahui hal tersebut lalu dilakukan upaya penangkapan oleh saksi bersama dengan sdr. ICHWAN MARDIANTO, S.H., mendekati target dengan sepeda motor, namun pengemudi Yamaha N -Max melarikan diri ke arah selatan sehingga dilakukan upaya pengejaran yang akhirnya berhasil dihentikan di depan jasa pengiriman paket SICEPAT Jl Raya Surabaya-Madiun Kab. Madiun, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap pengemudi sepeda motor tersebut yaitu Novia Dwicahyo alias Sinyo bin Lopo dan padanya di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, dan sdr. NOVIA DWICAHYO Alias SINYO BIN LOPO menjelaskan kalau dia disuruh oleh RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO yang beralamat di Ds. Tirak Rt.001 Rw.003 Kec. Kwadungan Kab. Ngawi, untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada SAKTI. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 03.10 WIB di Jalan Raya Kwadungan Ngawi Ds. Tirak Kec. Kwadungan Kab. Ngawi dilakukan penangkapan terhadap sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan pipet yang masih berisi narkotika jenis sabu dan peralatan lainnya, selanjutnya terhadap sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO dilakukan pemeriksaan dan ia menerangkan kalau memperoleh narkotika dengan jalan membeli dari Terdakwa dengan alamat Blok B Rt.001 Rw.002 Desa Sumengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi, kemudian atas perintah Ketua tim pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, kurang lebih pukul 04.00 WIB di dalam rumah terletak Blok B Rt.001 Rw.002 Desa Sumengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan penggeledahan dengan hasil ditemukan narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut didapat barang-barang antara lain: 1 (satu) gulungan tissue warna putih yang di dalamnya berisi, 1 (satu) kantong plastik klip berisi di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 gram, dan sebagai alat transformasi untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada pembeli nya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type N-Max warna biru dop, plat dasar merah No.Pol: AE-4776-JP tanpa STNK;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di lokasi terhadap sdr. NOVIA DWICAHYO Alias SINYO BIN LOPO, menerangkan kalau pemilik 1 (satu) gulungan tissue warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 gram tersebut adalah sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO adapun ia datang ke wilayah Kec. Sawahan Kab. Madiun disuruh mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada lelaki yang bernama Sakti;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa sdr.Rizky Sepahadin Bin Suprapto juga ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 03.10 wib tim melakukan penangkapan terhadap sdr. Rizky Sepahadin Bin Suprapto yang beralamat di Ds. Tirak Rt.001 Rw.003 Kec. Kwadungan Kab. Ngawi dan dilakukan penggeledahan oleh anggota tim lain yaitu Aipda Ihwan Nurdiansah, SH dan Aipda Heru Adi Prasetyo, SH, ditemukan barang barang berupa :

1. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,66 gram kode A;
2. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,18 gram kode B;
3. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0,96 gram kode C;
4. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,50 gram kode D;
5. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih;
6. 1 (satu) kantong plastik masih terdapat diduga narkotika jenis sabu;
7. 1 (satu) buah alat bong /konsumsi sabu terbuat dari botol bekas minuman You C 1000;
8. 1 (satu) korek gas warna orange digunakan sebagai sumbu;
9. 1 (satu) buah gunting;
10. 1 (satu) buah ponsel merk Samsung type Galaxy A80 warna hitam terpasang nomor Simpati 082244499099

- Bahwa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu dengan kode A untuk pipet kaca milik sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO, namun untuk isinya yaitu narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, merupakan sisa dari mengkonsumsi sabu yang dilakukan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO, bersama dengan Terdakwa, sdr.MUJIRIANTO alias Brewok dan sdr. NOVIA DWICAHYO alias SINYO, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu kode B adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu kode C milik Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu kode D milik sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang mempunyai barang narkotika jenis sabu yang di pesan sdr. RIZKY SEPAHADIN dan sdr. RIZKY SEPAHADIN menyuruh sdr. NOVIA DWICAHYO alias SINYO mengantar narkotika jenis sabu kepada SAKTI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika maupun Psikotropika tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa pada saat itu langsung dilakukan test urine, dan hasilnya positif;
- Bahwa saksi menemukan barang narkotika jenis sabu tersebut dalam genggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari mengantar narkotika jenis sabu tersebut dan dapat memakai narkotika jenis sabu secara gratis dan memakainya secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa ada laporan dari masyarakat dan disebutkan ciri ciri sepedanya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama “Om Sakti”;
- Bahwa saat itu orang yang bernama Om Sakti tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ICHWAN MARDIANTO, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik dan keterangan di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Blok B Rt.001 Rw.002 Desa Sumengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim dari satuan Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang salah satu nya sdr Aipda IHWAN NURDIANSAH, S.H., dan Aipda HERU ADI PRASETYO, S.H;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Raya Kajang Kec. Sawahan Kab. Madiun, tepatnya di seputar pasar Kajang digunakan oleh seseorang untuk transaksi narkotika dengan mengendarai sepeda motor merk N-Max warna biru dop yang terpasang plat dasar warna merah;
- Bahwa saat itu saksi menangkap 3 (tiga) orang dalam 3 (tiga) tempat yang berbeda;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, Terdakwa membeli lalu di jual lagi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tiddak melakukan perlawanan dan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO di Jalan Raya Kwadungan Ngawi Ds. Tirak Kec. Kwadungang Kab. Ngawi, ditemukan barang barang berupa :

1. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,66 gram kode A;
2. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,18 gram kode B;
3. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0,96 gram kode C;
4. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,50 gram kode D;
5. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih;
6. 1 (satu) kantong plastik masih terdapat diduga narkotika jenis sabu;
7. 1 (satu) buah alat bong /konsumsi sabu terbuat dari botol bekas minuman You C 1000;
8. 1 (satu) korek gas warna orange digunakan sebagai sumbu;
9. 1 (satu) buah gunting;
10. 1 (satu) buah ponsel merk Samsung type Galaxy A80 warna hitam terpasang nomor Simpati 082244499099;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Blok B Rt. 001 Rw.002 Desa Sumengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi tersebut barang barang yang ditemukan antara lain:
  - 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat 15,14 (lima belas koma empat belas) gram;
  - 1 (satu) unit ponsel merk OPPO Type A53 terpasang kartu Indosat nomor 085859153339;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merk Harnic;
  - 1 (satu) tutup botol yang terpasang sedotan;
  - 1 (satu) pak plastik klip;
- Bahwa darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut menurut Terdakwa itu titipan narkotika jenis sabu dari sdr. AGUS SUYATNO;
- Bahwa setahu saksi narkotika jenis sabu tersebut ada yang dikonsumsi sendiri dan juga ada yang dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika maupun Psikotropika tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa pada saat itu langsung dilakukan test urine, dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan Terdakwa hasil pengembangan dari tertangkapnya sdr. NOVIA DWICAHYO dan RIZKY SEPAHADIN;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. AGUS SUYATNO dan nanti kalau ada pesanan dari sdr. AGUS diranjau;
- Bahwa benar saat penggeledahan juga di temukan handphone/ HP dan selanjutnya handphone/ HP tersebut dibuka;
- Bahwa saksi membenarkan bukti transfer pembayaran pembelian narkotika jenis sabu yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Terdakwa setelah ada penangkapan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik dan keterangan di dalam BAP tersebut benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan karena karena saksi menyuruh sdr. NOVIA DWICAHYO alias SINYO untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada lelaki bernama SAKTI pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 01.30 wib kepada pembeli di wilayah Kec. Sawahan Kab. Madiun/ Dumpil;
- Bahwa saksi juga ditangkap setelah sdr. NOVIA DWICAHYO Alias SINYO tertangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 kurang lebih pukul 22.39 WIB saksi mendapat chat Whatsaap dari "OM SAKTI" untuk meminta kepada saksi untuk mencarikan narkotika jenis sabu dengan paket H/setengah, selanjutnya chat tersebut saksi balas agar menunggu terlebih dahulu dan apabila barang (narkotika jenis sabu) tersebut sudah ada agar segera transfer terlebih dahulu uang nya ke rekening sdr. PERI, namun orang dengan inisial "OM SAKTI" tidak mau transfer dengan alasan takut hilang karena tidak mengenalnya, selanjutnya yang bersangkutan minta nomor rekening saksi dan saksi memberikan nomor rekening BCA 7790408815 an. saksi sendiri RIZKY SEPAHADIN selanjutnya pada pukul 00.14 WIB, telah mengirimkan bukti transfer kepada saksi dengan nominal Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rek. 7790408815 an. RIZKY SEPAHADIN pada pukul 00.15 WIB saksi mendapatkan telp dari OM SAKTI yang pada saat itu saksi masih menjemput sdr. PERI di simpang empat SD Semengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi, bahwa uang tersebut sudah di transfer kepada saksi dengan dikirimkan bukti transfer melalui WA pada ponsel saksi, selanjutnya saksi menanyakan kepada sdr. PERI yang pada saat itu bersama saksi sedang ngobrol di rumah saksi yang beralamat di cucian mobil /motor yang beralamat di Ds. Tirak II Rt.003 Rw.002 Kec. Kwadungan Kab. Ngawi untuk menanyakan keberadaan stok barang berupa narkotika jenis sabu, selanjutnya di jawab oleh sdr. PERI bahwa narkotika jenis sabu tersebut tinggal sedikit dan tidak akan di jual, mengetahui jawaban sdr.PERI bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut tinggal sedikit dan tidak akan dijual saksi bermaksud untuk mengembalikan uang milik Om Sakti, namun oleh sdr. PERI diperbolehkan narkotika jenis sabu miliknya untuk diberikan kepada OM SAKTI dengan jalan untuk dibeli, selanjutnya uang dari Om Sakti saksi transfer kepada sdr. PERI sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi m-Banking milik saksi dengan nomor rekening 7790408815 an. Rizky Sepahadin ke nomor rekening milik sdr. PERI nomor rek. BCA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7790429227 an. PERI CAHYONO dan sisanya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi simpan untuk saksi belikan makan dan rokok sesuai permintaan sdr. PERI;

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Om SAKTI menanyakan apakah narkotika jenis sabu diambil atau diantar, dan di balas oleh Om SAKTI supaya diantar ke pintu tol Dumpil, dan menanyakan siapa yang akan mengantarkan barangnya (narkotika jenis sabu) tersebut, saksi jawab bahwa yang akan mengantarkannya sdr. NOVIA DWICAHYO alias SINYO, mengetahui yang akan mengantar adalah sdr. NOVIA DWICAHYO alias SINYO lalu oleh Om SAKTI untuk segera diantar ke dekat pintu tol Dumpil Kab. Madiun;
- Bahwa benar barang barang yang ditemukan saat penggeledahan di tempat saksi antara lain:
    1. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,66 gram kode A; dengan berat netto ± 0,005 gram;
    2. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,18 gram kode B; dengan berat netto ± 0,041 gram;
    3. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0,96 gram kode C; dengan berat netto ± 0,015 gram;
    4. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,50 gram kode D; dengan berat netto ± 0,001 gram;
    5. 1 (satu) kantong plastik masih terdapat diduga narkotika jenis sabu; dengan berat netto ± 0,002 gram;
    6. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih;
    7. 1 (satu) buah alat bong/ konsumsi sabu terbuat dari botol bekas minuman You C 1000;
    8. 1 (satu) korek gas warna orange digunakan sebagai sumbu;
    9. 1 (satu) buah gunting;
    10. 1 (satu) buah ponsel merk Samsung type Galaxy A80 warna hitam terpasang nomor Simpati 082244499099;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut diatas adalah: 1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu kode A untuk pipet milik saksi, sedangkan isinya narkotika jenis sabu pemberian dari sdr. Peri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cahyono, setelah di timbang dengan pipetnya seberat 2,66 gram kode A, yang merupakan sisa yang saksi konsumsi bersama dengan sdr. Peri Cahyono, sdr. Mujiriyanto alias Brewok dan sdr. Novia Dwicahyo alias Sinyo, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,18 gram selanjutnya di beri kode B adalah milik sdr. Peri Cahyono, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0,96 gram kode C adalah milik sdr. Peri Cahyono, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,50 gram kode D adalah milik saksi;

- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Om SAKTI, teman pada waktu kerja di Jakarta;
- Bahwa benar saksi membeli dari sdr. PERI CAHYONO pesanan narkotika jenis sabu Om SAKTI;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi tersebut harganya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sdr. PERI dapat narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan sdr. PERI CAHYONO;
- Bahwa saksi tidak tahu tahu alamat atau rumah Om SAKTI;
- Bahwa saksi tahu kalau narkotika jenis sabu dilarang;
- Bahwa saksi kurang lebih sudah 2 (dua) tahun memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan terhadap saksi telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut, saksi tidak mendapatkan upah dari Om SAKTI dan saksi mendapatkan upah dari sdr. PERI CAHYONO yaitu dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan membeli makanan dan rokok bersama-sama;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat itu milik orang tua saksi;
- Bahwa motor yang digunakan tersebut ber plat merah karena sepeda motor milik Desa;
- Bahwa pekerjaan orang tua saksi adalah sebagai kepala Desa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. NOVIA DWI CAHYO Alias SINYO Bin LOPO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik dan keterangan di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan karena ada masalah memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 03.10 WIB di tempat saksi bekerja yang terletak di Jalan Raya Kwadungan Ngawi Ds. Tirak Kec. Kwadungan Kab. Ngawi;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas Polres Madiun Kota, saat itu saksi di suruh oleh sdr. RIZKY SEPAHADIN untuk mengantar barang pesanan narkotika jenis sabu kepada Om SAKTI untuk diantar ke Dumpil dekat jalan tol, namun belum sampai ke pemesan barang narkotika jenis sabu tersebut saksi telah ditangkap oleh petugas Polri Satresnarkoba Madiun Kota, tepatnya depan jasa pengiriman SICEPAT Jalan Raya Surabaya-Madiun Kab. Madiun, selanjutnya saksi dilakukan penggeledahan, setelah selesai saksi dibawa ke Polres dan saksi diamankan di dalam mobil. Kemudian anggota Polres melakukan pengembangan, saksi di suruh menunjukkan rumah sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO yang beralamat di Ds. Tirak Rt.001 Rw.003 Kec. Kwadungan Kab. Ngawi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 03.10 WIB di Jalan Raya Kwadungan Ngawi Ds. Tirak Kec. Kwadungan Kab. Ngawi dilakukan penangkapan terhadap sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO selanjutnya terhadap sdr. RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO dilakukan pemeriksaan dan ia menerangkan kalau memperoleh narkotika dengan jalan membeli dari sdr. PERI CAHYONO Bin AHMAD SUBARI (Alm) alamat Blok B Rt.001 Rw.002 Desa Sumengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi, kemudian petugas Polri pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, kurang lebih pukul 04.00 WIB menuju rumah sdr. PERI CAHYONO Bin AHMAD SUBARI (Alm) di dalam rumah yang terletak di Blok B Rt.001 Rw.002 Desa Sumengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi, dilakukan penangkapan terhadap sdr. PERI CAHYONO Bin AHMAD SUBARI (Alm) dan dilanjutkan penggeledahan dengan hasil di temukan narkotika jenis sabu, tapi saksi dan sdr. RIZKY tetap di dalam mobil selanjutnya kami dibawa ke Polres Madiun Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi antara lain :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 gram;
2. 1 (satu) gulungan tissue warna putih;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type N-Max warna biru dop, plat dasar merah No Pol AE-4776-JP tanpa STNK, karena saat itu saksi menggunakan sepeda motor tersebut karena dipinjamkan oleh sdr. RIZKY SEPAHADIN;

- Bahwa saksi bersedia mengantar narkotika jenis sabu tersebut**, k**arena saksi sebelumnya sudah diajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sdr. RIZKY SEPAHADIN, sdr. RIYAN alias BEROK, sdr. PERI CAHYONO (pemilik narkotika jenis sabu);
- Bahwa saat saksi ditangkap awalnya saksi disuruh oleh sdr. RIZKY SEPAHADIN untuk mengantar barang narkotika jenis sabu ke sdr. SAKTI yang ada di wilayah Kec. Sawahan Kab. Madiun/Dumpil, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 kurang lebih pukul 01.30 WIB, saksi berangkat dari tempat cucian mobil/motor sdr. RIZKY SEPAHADIN yang beralamat di Jalan Raya Kwadungan Ngawi Desa Tirak Kec. Kwadungan Kab. Ngawi menuju ke wilayah Kec. Sawahan Kab. Madiun/Dumpil, dan sesampainya di wilayah kajang saksi memelankan laju kendaraan dengan tujuan untuk menemukan sdr. SAKTI namun sampai beberapa saat saksi tidak menemukan lalu saksi melintas ke Dumpil ke barat terdengar orang memanggil “NYO” dan saksi berhenti di depan pengiriman paket SICEPAT saksi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dalam tas lalu saksi genggam tidak beberapa lama saksi telah didatangi oleh petugas Polri dan melakukan penangkapan terhadap saksi selanjutnya saksi dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak bekerja di bagian kesehatan;
- Bahwa saksi bekerja di tempat cucian mobil/motor milik sdr. RIZKY SEPAHADIN;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat narkotika jenis sabu yang saksi bawa;
- Bahwa saksi tidak tahu harga dan bagaimana cara pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sdr. RIZKY SEPAHADIN membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jum’at tanggal 22 April 2022 kurang lebih pukul 09.00 WIB saksi tiba di tempat usaha cucian mobil milik sdr. RIZKY SEPAHADIN yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamat di Jalan Raya Kwadungan Ngawi Desa Tirak Kec. Kwadungan Kab. Ngawi, setelah membantu mencuci mobil pelanggan saksi masih di tempat usaha tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 00.30 WIB datang sdr. PERI CAHYONO kemudian masuk ke dalam kamar di temui oleh sdr. RIZKY SEPAHADIN, kurang lebih 10 menit saksi dipanggil dan masuk ke dalam kamar, dan di dalam kamar sudah ada sdr. PERI CAHYONO, sdr. MUJIRIANTO, sdr. RIZKY SEPAHADIN yang saat itu sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu lalu sdr. RIZKY mengatakan "tolong antar narkotika jenis sabu ini ke Dumpil nanti bertemu dengan sdr. SAKTI lalu saksi jawab "Ya", setelah saksi menyanggupi lalu saksi diajak mengkonsumsi bersama sama narkotika jenis sabu di dalam kamar tersebut, setelah itu saksi menerima 1 (satu) gulungan tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi di duga narkotika jenis sabu, saksi simpan di dalam tas saksi, setelah saksi simpan saksi ijin untuk memakai sepeda motor Yamaha N-Max dan setelah diijinkan baru saksi berangkat;

- Bahwa saat mengantar saksi janjian ketemu di jalan dengan sdr. SAKTI;
- Bahwa saksi tidak ketemu dengan sdr.SAKTI karena sebelum bertemu saksi sudah keburu ditangkap petugas;
- Bahwa saksi mengkonsumsi secara bersama sama, awalnya menyiapkan alat terlebih dahulu yaitu 1 (satu) buah alat bong /untuk konsumsi sabu tersebut dibuat dari botol bekas minuman You C 1000 yang terpasang 2 sedotan selanjutnya 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca salah satu ujungnya dipasang sedotan setelah itu narkotika jenis sabu saksi masukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pada pipet tersebut saksi bakar dengan menggunakan korek api, setelah meleleh pada ujung pipet yang terpasang sedotan saksi hirup dalam dalam;
- Bahwa saksi baru sekali saja disuruh menyerahkan narkotika jenis sabu oleh sdr. RIZKY SEPAHADIN;
- Bahwa pada saat sdr. RIZKY SEPAHADIN menyerahkan barang narkotika jenis sabu ke sdr. Sakti ada yang menyaksikan yaitu sdr. PERI CAHYONO dan MUJIRIANTO;
- Bahwa saksi saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,66 gram yang diberi kode A milik sdr. PERI CAHYONO;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat ditangkap dilakukan tes urine terhadap saksi dan hasilnya positif;
- Bahwa sepeda motor yang saksi gunakan adalah milik orang tua sdr. RIZKY SEPAHADIN;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik dan keterangan di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena ada masalah memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada sdr. RIZKY SEPAHADIN atas permintaan Om SAKTI;
- Bahwa RIZKY SEPAHADIN menyuruh mengantar barang pesanan narkotika jenis sabu tersebut kepada Om SAKTI melalui sdr. NOVI DWICAHYO alias SINYO;
- Bahwa sdr. RIZKY SEPAHADIN pesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr. RIZKY SEPAHADIN pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di tempat cucian mobil/motor yang terletak di Jalan Raya Kwadungan Ngawi Ds. Tirak Kec. Kwadungan Kab. Ngawi;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah dibayar dengan cara sdr. RIZKY SEPAHADIN transfer senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama RIZKY SEPAHADIN ke rekening BCA Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 kurang lebih pukul 02.00 WIB menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke tempat usahanya, setelah Terdakwa menyanggupi Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram, selanjutnya sdr. RIZKY SEPAHADIN menjemput Terdakwa di simpang 4 dekat rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa ke tempat usaha sdr. RIZKY SEPAHADIN dan disana sudah ada sdr. MUJIHARTO dan sdr. NOVIA DWICAHYO alias SINYO kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dikonsumsi bersama-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sama. Kemudian karena sdr. RIZKY SEPAHADIN berkeinginan untuk membeli narkotika jenis sabu, maka sisanya seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram Terdakwa berikan kepada sdr. RIZKY SEPAHADIN dan Terdakwa minta untuk segera membayarnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya narkotika jenis sabu Terdakwa berikan karena katanya mau diantar ke Om SAKTI;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pembeli yang pesan kepada sdr. RIZKY SEPAHADIN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Blok B RT 001 Rw.002 Desa Sumengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pada pukul 04.00 WIB, pada waktu itu ada orang datang mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu oleh Ibu Terdakwa dibuka dan dipersilahkan masuk, kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa mendengar pecakapan tersebut, Terdakwa keluar kamar sambil menunjukkan surat perintah lalu melakukan penangkapan, selanjutnya salah satu anggota Polri menunjukkan foto 1 kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dalam handphone dan Terdakwa jawab “ia Pak” kemudian Terdakwa mengakui kalau Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di sebelah selatan rumah Terdakwa tepatnya di dalam sebuah potongan bambu setelah itu dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan kamar;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan ditempat Terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan adalah :
    1. 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat 15,14 (lima belas koma empat belas) gram;
    2. 1 (satu) unit ponsel merk OPPO Type A53 terpasang kartu Indosat nomor 085859153339;
    3. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merk Harnic;
    4. 1 (satu) tutup botol yang terpasang sedotan;
    5. 1 (satu) pak plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu Terdakwa simpan di dalam potongan bambu di luar rumah agar tidak ada orang yang tahu kalau Terdakwa menyimpan barang tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menyimpan barang narkotika jenis sabu di dalam bambu tersebut pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut awalnya dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama EDY MULYONO alamat Sidoarjo kepada seseorang yang berinisial Big Bos/AGUS SUYATNO yang rumahnya di Madiun, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB orang tersebut menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Surabaya, kemudian pada hari Jum'at pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat ke Dumpil untuk mengambil mobil yang telah disiapkan oleh seseorang yang berinisial Big Bos/AGUS SUYANTO kemudian Terdakwa ditransfer uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya rental dan mengambil narkotika jenis sabu di Surabaya, selanjutnya pada pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat ke Surabaya naik mobil rental, sesampainya di Surabaya Terdakwa disuruh menghubungi seseorang yang bernama FIRMAN kemudian Terdakwa dikasih alamat untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Wiyung Jalan Babatan I tepatnya di dalam pot bunga di taruh di dalam kresek warna hitam, selanjutnya sekitar pukul 18.41 WIB Terdakwa berhasil mengambil narrkotika jenis sabu tersebut lalu langsung Terdakwa bawa pulang di rumah Terdakwa dan tiba di Madiun kurang lebih pukul 21.30 WIB;
- Bahwa tujuan dari Big Bos / AGUS SUYATNO menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu ke Surabaya untuk diedarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tahu berat narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil di Surabaya tersebut setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa timbang dengan berat 30,49 (tiga puluh koma empat sembilan) gram;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut 3 paket yaitu :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 15.10 (lima belas koma sepuluh) gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

  Kemudian kedua paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa disuruh seseorang yang berinisial Big Bos/ AGUS SUYATNO meletakkan (meranjau) di bawah batu samping tiang listrik sebelah kiri jalan arah Madiun untuk diambil orang yang telah memesan barang tersebut;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,60 (nol koma enam puluh) gram, Terdakwa bawa ke rumah sdr. RIZKY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rencananya Terdakwa konsumsi namun sebagian Terdakwa jual ke sdr. RIZKY;

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 15.14 (lima belas koma empat belas) gram, Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa sdr. RIZKY tahu kalau Terdakwa mempunyai narkotika jenis sabu setelah Terdakwa meranjau di daerah Dumpil, Terdakwa menghubungi sdr. RIZKY menawarkan apakah mau mengkonsumsi bersama sama kalau mau, tolong Terdakwa jemput di simpang 4 dekat rumah, kemudian sdr. RIZKY jemput Terdakwa dan bersama menuju rumah sdr. RIZKY untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang diberikan orang yang berinisial Big Bos/ AGUS SUYATNO atas jasa mengambil narkotika jenis sabu di Surabaya, dari keuntungan 1 (satu) gram tersebut yang seberat 0,40 (nol koma empat puluh) Terdakwa konsumsi secara bersama sama, kemudian untuk yang 0,50 (nol koma lima puluh) Terdakwa jual ke sdr. RIZKY;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang di sita oleh Polres Madiun Kota pada saat di Polres ditimbang jumlahnya 15,14 (lima belas koma empat belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal atau tahu dimana alamat orang yang berinisial Big Bos/AGUS SUYATNO;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau narkotika jenis sabu dilarang;
- Bahwa sdr. RIZKY SEPAHADIN membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 15,14 (lima belas koma empat belas) gram.
- 1 (satu) unit ponsel merk OPPO Type A53 terpasang kartu Indosat nomor 085859153339.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silfer merk Harnic.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) pak plastik klip.

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 122/Pen.Pid/2022/PN Mad tertanggal 28 April 2022, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No Lab 03425/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, terhadap barang bukti nomor 07304/2022/NNF dalam pemeriksaannya pada kesimpulan seperti tersebut dalam (I) adalah benar *Kristal Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Polres Madiun Kota terhadap Terdakwa PERI CAHYONO Bin AHMAD SUBARU (Alm) bertempat di di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Blok B RT 001 RW 002 Desa Sumengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa sedang tidur di dalam kamar lalu terbangun setelah mendengar percakapan Ibunya dengan seseorang, kemudian Terdakwa keluar kamar dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Madiun Kota, lalu Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di sebelah selatan rumah di dalam sebuah potongan bambu, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pengeledahan di dalam maupun di luar rumah, lalu ditemukan :
  a. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silfer merk Harnic;
  b. 1 (satu) pak plastik klip;
  c. 1 (satu) unit ponsel merk OPPO Type A53 terpasang kartu Indosat nomor 085859153339 diketemukan diatas kasur dalam kamar;
  d. 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 15,14 (lima belas koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No Lab 03425/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, terhadap barang bukti nomor 07304/2022/NNF dalam pemeriksaannya pada kesimpulan seperti tersebut dalam (I) adalah benar *Kristal Metamfetamina*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Raya Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh Tim Polres Madiun Kota kepada saksi NOVIA DWICAHYO Alias SINYO Bin LOPO yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type N-MAX warna biru drop, plat dasar merah Nopol AE 4776 JP, lalu berhasil dihentikan di Jalan Raya Surabaya-Madiun Kabupaten Madiun tepatnya di depan jasa pengiriman paket si cepat, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian saksi NOVIA DWICAHYO Alias SINYO Bin LOPO menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO, sedangkan saksi NOVIA DWICAHYO Alias SINYO Bin LOPO hanya disuruh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada lelaki bernama SAKTI, selanjutnya Tim Polres Madiun Kota mengamankan saksi NOVIA DWICAHYO Alias SINYO Bin LOPO dan melakukan pengembangan terhadap saksi RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.10 WIB telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Polres Madiun Kota terhadap saksi RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO bertempat di tempat usaha Terdakwa di Jl. Raya Kwadungan Ngawi Desa Tirak Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi, dimana pada waktu penggeledahan di tempat usaha Terdakwa di Jl. Raya Kwadungan Ngawi Desa Tirak Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi ditemukan benda berupa :
  a. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,66 gram kode A dengan berat netto ± 0,005 gram;
  b. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,18 gram Kode B dengan berat netto ± 0,041 gram;
  c. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0,96 gram Kode C; dengan berat netto ± 0,015 gram;
  d. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,50 gram Kode D; dengan berat netto ± 0,001 gram;
  e. 1 (satu) kantong plastik masih terdapat diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,002 gram;
  f. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. 1 (satu) buah alat bong/ konsumsi sabu terbuat dari botol bekas minuman You C 1000;

h. 1 (satu) korek gas warna orange digunakan sebagai sumbu;

i. 1 (satu) buah gunting;

j. 1 (satu) buah ponsel merk Samsung type Galaxy A80 warna hitam terpasang nomor Simpati 082244499099;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang diamankan dari saksi NOVIA DWICAHYO Alias SINYO Bin LOPO diperoleh saksi RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO dari Terdakwa dengan cara membeli lalu ditransfer melalui aplikasi mobile banking BCA dari ke rekening BCA milik saksi RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO dengan nomor 7790408815 ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 7790408815 dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis sabu di dalam pipet yang terbuat dari kaca yang diamankan dari saksi RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO, diperoleh dari Terdakwa dan dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, saksi RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO serta saksi NOVIA DWICAHYO Alias SINYO Bin LOPO pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di tempat usaha milik saksi RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO di Jl. Raya Kwadungan Ngawi Desa Tirak Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 15,14 (lima belas koma empat belas) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki bernama AGUS di Surabaya, dimana narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa untuk disimpan jika sewaktu-waktu ada pembeli, maka narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan diranjau terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan PERI CAHYONO Bin AHMAD SUBARU (Alm) sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama PERI CAHYONO Bin AHMAD SUBARU (Alm) dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa PERI CAHYONO Bin AHMAD SUBARU (Alm) adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 . Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut Undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Polres Madiun Kota terhadap Terdakwa PERI CAHYONO Bin AHMAD SUBARU (Alm) bertempat di di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Blok B RT 001 RW 002 Desa Sumengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi, dimana pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa sedang tidur di dalam kamar lalu terbangun setelah mendengar percakapan Ibunya dengan seseorang, kemudian Terdakwa keluar kamar dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Madiun Kota, lalu Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di sebelah selatan rumah di dalam sebuah potongan bambu, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pengeledahan di dalam maupun diluar rumah, lalu ditemukan :

a. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silfer merk Harnic;
b. 1 (satu) pak plastik klip;
c. 1 (satu) unit ponsel merk OPPO Type A53 terpasang kartu Indosat nomor 085859153339 diketemukan diatas kasur dalam kamar;
d. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 15,14 (lima belas koma empat belas) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No Lab 03425/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, terhadap barang bukti nomor 07304/2022/NNF dalam pemeriksaannya pada kesimpulan seperti tersebut dalam (I) adalah benar *Kristal Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan telah pula diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Raya Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh Tim Polres Madiun Kota kepada saksi NOVIA DWICAHYO Alias SINYO Bin LOPO yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type N-MAX warna biru drop, plat dasar merah Nopol AE 4776 JP, lalu berhasil dihentikan di Jalan Raya Surabaya-Madiun Kabupaten Madiun tepatnya di depan jasa pengiriman paket si cepat, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian saksi NOVIA DWICAHYO Alias SINYO Bin LOPO menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO, sedangkan saksi NOVIA DWICAHYO Alias SINYO Bin LOPO hanya disuruh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada lelaki bernama SAKTI, selanjutnya Tim Polres Madiun Kota mengamankan saksi NOVIA DWICAHYO Alias SINYO Bin LOPO dan melakukan pengembangan terhadap saksi RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.10 WIB telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Polres Madiun Kota terhadap saksi RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO bertempat di tempat usaha Terdakwa di Jl. Raya Kwadungan Ngawi Desa Tirak Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi, dimana pada waktu penggeledahan di tempat usaha Terdakwa di Jl. Raya Kwadungan Ngawi Desa Tirak Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi ditemukan benda berupa :

a. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,66 gram kode A dengan berat netto ± 0,005 gram;
b. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,18 gram Kode B dengan berat netto ± 0,041 gram;
c. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0,96 gram Kode C; dengan berat netto ± 0,015 gram;
d. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,50 gram Kode D; dengan berat netto ± 0,001 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. 1 (satu) kantong plastik masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,002 gram;

f. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih;

g. 1 (satu) buah alat bong/ konsumsi sabu terbuat dari botol bekas minuman You C 1000;

h. 1 (satu) korek gas warna orange digunakan sebagai sumbu;

i. 1 (satu) buah gunting;

j. 1 (satu) buah ponsel merk Samsung type Galaxy A80 warna hitam terpasang nomor Simpati 082244499099;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram milik Terdakwa yang diamankan dari saksi NOVIA DWICAHYO Alias SINYO Bin LOPO diperoleh saksi RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO dari Terdakwa dengan cara membeli lalu ditransfer melalui aplikasi mobile banking BCA dari ke rekening BCA milik saksi RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO dengan nomor 7790408815 ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 7790408815 dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam pipet yang terbuat dari kaca yang diamankan dari saksi RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO diperoleh dari Terdakwa dan dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, saksi RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO serta saksi NOVIA DWICAHYO Alias SINYO Bin LOPO pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di tempat usaha milik saksi RIZKY SEPAHADIN Bin SUPRAPTO di Jl. Raya Kwadungan Ngawi Desa Tirak Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 15,14 (lima belas koma empat belas) gram yang berada di sebelah selatan rumah Terdakwa dan disimpan di dalam sebuah potongan bambu, diperoleh Terdakwa dari lelaki bernama AGUS di Surabaya, dimana jika sewaktu-waktu ada pembeli, maka narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan cara diranjau terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak, yakni sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin untuk menyimpan Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan akan Terdakwa jual jika ada yang berminat untuk membeli dengan cara diranjau terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pula di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta, dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, oleh karena itu telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur “Tanpa Hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah memohon keringanan hukuman dan dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan pula dengan keadaan memberatkan serta meringankan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjara dan besarnya denda maupun lamanya pidana penjara sebagai pengganti denda sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

a. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 15,14 (lima belas koma empat belas) gram.
b. 1 (satu) unit ponsel merk OPPO Type A53 terpasang kartu Indosat nomor 085859153339.
c. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silfer merk Harnic.
d. 1 (satu) pak plastik klip.

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b Jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut, dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

<u>Keadaan yang memberatkan:</u>

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

<u>Keadaan yang meringankan:</u>

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PERI CAHYONO Bin AHMAD SUBARU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 15,14 (lima belas koma empat belas) gram.
   b. 1 (satu) unit ponsel merk OPPO Type A53 terpasang kartu Indosat nomor 085859153339.
   c. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silfer merk Harnic.
   d. 1 (satu) pak plastik klip.

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., dan Ade Irma Susanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Bayu Danarko,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Rachmat Kaplale, S.H.	Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.
Ade Irma Susanti, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyaningsih, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)